業務委託契約書

株式会社 Della Force（以下「委託者」という。）と株式会社 A's vision（以下「受託者」という。）は、委託者の業務の全部又は一部の委託に関して、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（目的）

1. 委託者は、本契約に基づき、第 2 条に定める内容の業務（以下「本委託業務」という。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
2. 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、別途書面（電磁的方法を含む。）による合意のない限り、委託者及び受託者間の本委託業務に関する一切の取引に適用される。

第 2 条（委託業務）

委託者が受託者に委託する本委託業務は、次の各号に定める業務とし、その具体的内容は委託者及び受託者において別途協議の上、書面又は電磁的方法にて定める。

（1）営業代行に関する業務

（2）その他前記各号に附帯関連する一切の業務

第 3 条（業務委託料）

1. 本委託業務の対価は、受託者が本委託業務を通じて獲得した売上金額の以下の割合とする。初期費用・システム料は報酬対象外となります。
   エンドクライアント：25%（消費税別）
   パートナー紹介：15%（消費税別）
2. 受託者は、毎月末日を締日として、翌月初の 5 営業日以内に委託者に対して請求書を発行する。委託者は、当該請求書を受領した月の末日までに、受託者の指定する銀行口座に振り込む方法により報酬を支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。

第 4 条（資料の提供）

1. 委託者は、受託者に対して本委託業務の遂行に必要と委託者が判断したデータ、プログラム、写真、イラスト、企画書、その他資料・情報（以下「関係資料等」という。）を自らが必要と認める範囲で提供する。
2. 受託者は、委託者から関係資料等の提供を受けた場合には、これを善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の履行の目的以外にはこれを使用してはならず、委託者による事前の書面による承諾なくこれを複写又は複製してはならない。
3. 受託者は、本契約が終了したときは、提供を受けた関係資料等を返却又は廃棄する。

c7b2b7400f339a759204ecec41a03f23

第 5 条（業務遂行上の義務等）

1. 委託者及び受託者は、本委託業務の遂行につき相互に協力義務を負う。
2. 受託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令、監督官庁の告示、通達及び業界の自主ルール等を遵守しなければならない。

第 6 条（報告）

1. 受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項を必要な範囲で委託者に報告しなければならない。
2. 受託者は、本委託業務の遂行に際し、本契約期間中に本委託業務を遂行することができないことが判明した場合、直ちに委託者に報告しなければならない。
3. 委託者は、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項について監査をすることができ、必要がある場合は、事前に受託者の承諾を得た上で、受託者の営業に支障がないよう配慮を行った上で、受託者の事業所及び工場等において、立入検査をすることができる。

第 7 条（権利の帰属）

1. 本委託業務の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）その他の知的財産権（ノウハウ等に関する権利を含む。）は、受託者又は第三者が従前から保有していたものを除き、発生と同時に委託者に帰属する。
2. 委託者及び受託者は、前項に定める権利の帰属の対価が委託料に含まれることを相互に確認する。

第 8 条（費用負担）

受託者が本委託業務を遂行するために要する費用は、委託者の負担とする。

第 9 条（再委託の禁止）

受託者は、委託者の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

第 10 条（秘密保持義務）

1. 委託者及び受託者は、本委託業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本委託業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、フロッピーディスク・CD-ROM 等の電磁的媒体等その態様を問わない。

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
   (1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
   (2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
   (3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
   (4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
   (5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 第 1 項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
   (1) 委託者及び受託者が、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等に対して、本委託業務遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
   (2) 委託者及び受託者が、法令等（金融商品取引所の規則を含む。）の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に（それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに）通知しなければならない。

第 11 条（個人情報の保護）

1. 本契約における個人情報とは、委託者及び受託者が本委託業務を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」という。）第 2 条第 1 項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。
2. 委託者及び受託者は、本委託業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本委託業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本委託業務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
3. 委託者及び受託者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等（以下「漏洩等」という。）の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、委託者及び受託者は、個人情報を、本委託業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
4. 委託者及び受託者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。

第 12 条（契約期間及び更新）

1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から 1 年間とする。

2. 前項の規定にかかわらず、期間満了の 1 か月前までに委託者受託者のいずれからも書面による本契約の変更又は終了の申し入れのない場合、本契約は同一条件で自動的に 1 年間更新され、以後も同様とする。

第 13 条（損害賠償責任）

委託者又は受託者は、本契約に関して相手方に損害（弁護士費用を含むが、これに限られない。）を与えた場合、これを賠償する責任を負う。

第 14 条（不可抗力）

委託者及び受託者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。

第 15 条（期間内解約）

1. 委託者は、受託者に対して、解約日の 1 か月前までに書面により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
2. 前項の場合でも、委託者は、受託者に対して、解約を理由に受託者が被った損害について、損害賠償責任を負わない。

第 16 条（解除）

1. 委託者又は受託者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 委託者又は受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要しないで直ちに本契約及び委託者及び受託者間の別の契約（以下「本契約等」という。）の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
   (1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があったとき。
   (2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る。
   (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
   (4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
   (5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき。
(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき。
(9) 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(10)公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
(11)解散し、又は事業を廃止したとき。
(12)信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
(13)代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(14)監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
(15)その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき。

3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第 17 条（期限の利益の喪失）

当事者の一方に前条第 2 項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。

第 18 条（権利義務の譲渡禁止）

委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約により生じた本契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。

第 19 条（反社会的勢力の排除）

1. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）に該当しないこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。

(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。

2. 委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
   (1) 暴力的な要求行為
   (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
   (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
   (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
   (5) その他前各号に準ずる行為
3. 委託者又は受託者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約等を解除することができる。
4. 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5. 第 3 項の規定により本契約等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じたときでも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

第 20 条（準拠法・管轄裁判所）

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2. 本契約に関する委託者受託者間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、委託者の管轄下にある地方裁判所とする。

第 21 条（協議解決）

本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、委託者及び受託者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図る。

第 22 条（存続条項）

本契約の終了にかかわらず、第 7 条（権利の帰属）、第 10 条（秘密保持義務）、第 11 条（個人情報の保護）、第 13 条（損害賠償責任）、第 16 条（解除）、第 18 条（権利義務の譲渡禁止）、第 20 条（準拠法・管轄裁判所）、第 21 条（協議解決）及び本条（存続条項）は有効に存続する。ただし、第 10 条についての存続期間は、本契約の終了から 3 年間とする。

（以下余白）

各当事者は、本契約成立の証として、本書を 2 通作成し、記名押印又は署名の上、各 1 通を保管する。本書を電磁的に保管する場合には、本書の電磁的記録を作成し、各当事者合意の上電子署名を施し、各自がその電磁的記録を保管する。

2025 年 6 月 16 日

（委託者）
住　所　名古屋市中区栄 5-26-36　GS 栄 II　7F
会社名　株式会社 DellaForce
代表者　松永　勇人



（受託者）
住　所　名古屋市中区新栄 2-40-6
グランルクレ新栄ウエスト 907 号室
会社名　株式会社 A's vision
代表者　丸山悠太

